

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4632/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาว มุ่ยหลีหรือมุ่ยหลี แซ่ เจีย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 251, มาตรา 252, มาตรา 263, มาตรา 265,
มาตรา 268

จำเลยปลอมสำเนาทะเบียนคนเกิด ท.ร.22 และบัตรประจำตัวประชาชน เป็นการปลอมเอกสารคนละประเภทแตกต่างกันมีผลเป็นความผิดในตัวเองแยกจากกันได้ เป็นความผิดสองกรรมแต่การที่จำเลยที่ 1 ปลอมดวงตราและรอยตราประทับลงบนเอกสารสองฉบับดังกล่าว เป็นเพียงการร่วมประกอบให้สำเนาทะเบียนคนเกิด ท.ร.22 และบัตรประจำตัวประชาชนที่จำเลยที่ 1 ทำขึ้นมีลักษณะข้อความและรอยตราประทับเหมือนเอกสารแท้จริงเพื่อผู้ที่พบเห็นจะได้หลงเชื่อตามเจตนาของจำเลยที่ 1 เท่านั้นจึงเป็นการกระทำผิดกรรมเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายบท คือการปลอมสำเนาทะเบียนคนเกิด ท.ร.22 เป็นความผิดตามมาตรา 365 กับมาตรา 251 กระทงหนึ่ง และการปลอมบัตรประจำตัวประชาชนเป็นความผิดตามมาตรา 265 กับมาตรา 251 อีกกระทงหนึ่งเมื่อจำเลยที่ 3 นำเอกสารปลอมทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว ไปใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองตรวจคนเข้าเมือง แม้กระทำในคราวเดียวกันก็ต้องมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้แต่ละกระทง และเมื่อจำเลยที่ 1 ปลอมรอยตราและประทับรอยตราปลอมบนเอกสาร 2 ฉบับดังกล่าวและนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ ย่อมเป็นความผิดฐานใช้รอยตราปลอมตามมาตรา 252 ด้วย ซึ่งจะต้องลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานปลอมรอย

ตราตามมาตรา 251 เพียงกระทงเดียวตามมาตรา 263 และความผิดฐานใช้รอยตราปลอมนี้เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดฐานใช้เอกสารปลอม จึงต้องลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 251 ประกอบมาตรา 263 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักกว่าโทษตามมาตรา 268ตามมาตรา 90

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522มาตรา 4, 5, 11, 12, 18, 57, 58, 62, 65, 81 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 83, 91, 137, 162, 251, 252, 265, 268 ธิบของกลางทั้งหมด

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 5, 11, 12, 18, 57, 58, 62,64, 81 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 83, 84, 91, 137, 161,162, 251, 253, 265, 268 วางโทษตามฟ้องข้อ ก. จำคุก 6 เดือนวางโทษตามฟ้องข้อ ข. จำคุก 6 เดือน วางโทษตามฟ้องข้อ ง.จำคุกกรรมละ 3 ปี รวม 9 ปี แต่จำเลยเป็นผู้ปลอมและใช้เอกสารปลอมนั้น ลงโทษตามฟ้องข้อ จ. กระทงเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคสอง วางโทษตามฟ้องข้อ ฉ. จำคุก 3 ปี วางโทษตามฟ้องข้อ ช. จำคุก 2 เดือน รวมวางโทษจำคุก 13 ปี 2 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลย 6 ปี 7 เดือน ของกลางริบ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ขอลดโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้วางโทษตามฟ้องข้อ ก. จำคุก 2 เดือน วางโทษตามฟ้องข้อ ข. จำคุก 2 เดือน วางโทษตามฟ้องข้อ จ. จำคุก 2 ปี วางโทษตามฟ้องข้อ ฉ. จำคุก 1 ปี วางโทษตามฟ้องข้อ ช. จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 3 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุอันควรปราณี ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 9 เดือน นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ตามฟ้องข้อ ง. เป็นความผิด 3 กรรมหรือไม่และสมควรลงโทษจำเลยที่ 1 เพียงใด นั้น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 263 บัญญัติว่า "ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 258 มาตรา 259 หรือมาตรา 262 ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 258 มาตรา 259 หรือมาตรา 262 แต่กระทงเดียว" กับมาตรา 268 บัญญัติว่า "ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ"

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้นหรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเอง ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว"

คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องข้อ ง. ว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกับพวกปลอมสำเนาทะเบียนคนเกิด ท.ร.22 และบัตรประจำตัวประชาชนกับปลอมดวงตราและรอยตราของเจ้า

พนักงาน และบรรยายฟ้องข้อ จ. ว่าจำเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันใช้เอกสารและรอยตราที่ทำปลอมขึ้นตามฟ้องข้อ ง. แสดงต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจการวินิจฉัยความผิดของจำเลยที่ 1 จึงต้องพิจารณาฟ้องข้อ ง.พร้อมกับข้อ จ. เพราะกรณีที่ผู้กระทำความผิดฐานใช้รอยตราปลอมเป็นผู้กระทำรอยตราปลอมหรือเอกสารปลอมด้วย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 263 และมาตรา 268 ได้บัญญัติให้ศาลลงโทษความผิดฐานปลอมรอยตราหรือใช้เอกสารปลอมแต่เพียงกระทางเดียวตามลำดับแม้โจทก์จะมีได้ฎีกาความผิดตามฟ้องข้อ จ. ด้วย ศาลฎีกาก็ยกขึ้นพิจารณาเพื่อปรับบทกฎหมายและลงโทษจำเลยให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ เพราะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนเมื่อได้ความตามที่โจทก์บรรยายฟ้องและคำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว เห็นว่า การปลอมสำเนาทะเบียนคนเกิด ท.ร.22 และบัตรประจำตัวประชาชนเป็นการปลอมเอกสารคนละประเภทแตกต่างกันมีผลเป็นความผิดในตัวเองแยกจากกันได้เป็นความผิดสองกรรมแต่การที่จำเลยที่ 1 ปลอมดวงตราและรอยตราประทับลงบนเอกสารสองฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการร่วมประกอบให้สำเนาทะเบียนคนเกิด ท.ร.22 และบัตรประจำตัวประชาชนที่จำเลยที่ 1 ทำขึ้นมีลักษณะข้อความและรอยตราประทับเหมือนเอกสารแท้จริงเพื่อผู้ที่พบเห็นจะได้หลงเชื่อตามเจตนาของจำเลยที่ 1 เท่านั้น จึงเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายบท คือ การปลอมสำเนาทะเบียนคนเกิดท.ร.22 เป็นความผิดตามมาตรา 265 กับมาตรา 251 กระทางหนึ่งและการปลอมบัตรประจำตัวประชาชนเป็นความผิดตามมาตรา 265 กับมาตรา 251 อีกกระทางหนึ่ง เมื่อจำเลยที่ 3 นำเอกสารปลอมทั้งสองฉบับดังกล่าวไปใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองตรวจคนเข้าเมืองแม้กระทำในคราวเดียวกัน ก็ต้องมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้แต่ละกระทางและเมื่อจำเลยที่ 1 ปลอมรอยตราและประทับรอยตราปลอมบนเอกสารสองฉบับดังกล่าวและนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ยอมเป็นความผิดฐานใช้รอยตราปลอมตามมาตรา 252 ด้วย ซึ่งจะต้องลงโทษจำเลยที่ 1 ตามฐานปลอม

รอยตราตามมาตรา 251 เพียงกระทงเดียวตามมาตรา 263ที่กล่าวข้างต้น และความผิดฐานใช้รอยตราปลอมนี้เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดฐานใช้เอกสารปลอม ดังเหตุผลที่กล่าวข้างต้นจึงต้องลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 251 ประกอบมาตรา 263ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักกว่าโทษตามมาตรา 268 ตามมาตรา 90ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายังไม่ถูกต้อง ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน และที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง มาตรา 64 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 161, 253 ด้วยนั้น เป็นการพิพากษาเกินคำฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องด้วย

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปว่า สมควรลงโทษจำเลยที่ 1 เพียงใดเห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกล่าวคือได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีหนังสือเดินทางไม่ได้เข้ามาตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไม่ยื่นรายการตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง แล้วอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังเป็นตัวการร่วมปลอมเอกสารของทางราชการใช้เอกสารปลอมแสดงต่อเจ้าพนักงานกับยังจ้างและใช้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นให้กรอกข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่กระทำหลายกรรมต่อเนื่องกันอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงในพระราชอาณาจักร แม้จำเลยที่ 1 เป็นสตรีมีบุตรอายุ 2 ปี แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีเหตุอันควรปรานีอื่นใดศาลอุทธรณ์พิพากษากำหนดโทษจำเลยที่ 1 สถานเบา ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้นในส่วนนี้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 5, 11, 12, 18, 57, 58, 62 วรรคหนึ่ง, 81 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 83, 84, 91, 137, 162, 251, 252, 265, 268 วรรคสอง รวม 6 กระทง ให้เรียงกระทงลงโทษ ความผิดตามฟ้องข้อ ก. ให้จำคุกมีกำหนด 6 เดือนความผิด

ตามฟ้องข้อ ข. ให้จำคุกมีกำหนด 6 เดือน ความผิดตามฟ้องข้อ ง. และข้อ จ. ให้ลงโทษตามมาตรา 251 ประกอบมาตรา 263 และมาตรา 90 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกกระหนละ 3 ปี ความผิดตามฟ้องข้อ ฉ. จำคุกมีกำหนด 3 ปี ความผิดตามฟ้องข้อ ช. จำคุกกำหนด 2 เดือนรวมจำคุก 9 ปี 14 เดือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกกำหนด 4 ปี 31 เดือน ริมของกลาง

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิทธิ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟู่ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ